ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

CPV: 77231600

Πυργετός, ***09 /03 /2026***

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 323.470,08 πλέον Φ.Π.Α.(24%)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2546

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Συνολικού ποσού 387.007,14 € με Φ.Π.Α. ήτοι :
εργασιών 312.102,53 € πλέον Φ.Π.Α.(24%) 74.904,61 €

Στον Πυργετό σήμερα, στις **09 /03/2026,** ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. , οι παρακάτω αναφερόμενοι:

α) Γεώργιος Μανώλης , Δήμαρχος Τεμπών, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ (Α.Φ.Μ. **998019463**)

β) Αλκιβιάδης Σπανός του Γεωργίου, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» με ΑΦΜ 099139489 , ΔΟΥ Λάρισας, με έδρα στην οδό 28ης Οκτωβρίου 48 , Τ.Κ. 40300 στα Φάρσαλα, τηλέφωνο 2491026300 και e-mail alkspn@otenet.gr.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

(1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Τον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).
3. Την Αριθμ. 10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών περί αποδοχής μελέτης του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**».
4. Η υπ' αριθ. 332511/29-06-2023 (ΑΔΑ : ΨΤΥ64653Π8-ΛΡΧ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών ΥΠΕΝ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 296608/22-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΜΜ4653Π8-92Β) απόφαση περί έγκρισης Τροποποίησης της Μελέτης για το έργο «Αναβάθμιση και Επανάχρηση Παλαιών Περιπατητικών Μονοπατιών του Δήμου Τεμπών»
5. Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Τεμπών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**, που εγκρίθηκε με την Αριθμ. 14/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών.
6. Την με Α.Π ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985 (ΑΔΑ: 630Η4653Π8-8ΟΒ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύο μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), της Δράσης 16851 – «προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» που είναι ενταγμένο στο Εθνικό

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

7. Την 3η Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24.10.2024 (ΑΔΑ-630Η4653Π8-8ΟΒ) με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), της Δράσης 16851 – «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
8. Την με αριθμ. 53/2025 απόφαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του εν θέματι έργου
9. Τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε στις 11-04-2025 από τα οποία προκύπτει ότι μειοδότης αναδείχθηκε η «**ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**» και ποσά κατά την προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΟΜΑΔΑ Α : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	**56,797,08 €**
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	**36.333,19 €**
ΟΜΑΔΑ Γ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	**5.738,60 €**
ΟΜΑΔΑ Δ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	**35.631,46 €**
ΟΜΑΔΑ Ε : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	**86.745,14 €**
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	**221.245,47 €**
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	**39.824,18 €**
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2	**261.069,65 €**
Απρόβλεπτα 15%	**39.160,45 €**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	**5.000,00 €**
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	**867,87 €**
Αναθεώρηση	**6.004,56 €**
Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς Φ.Π.Α.	**312.102,53 €**
Φ.Π.Α. (24%)	**74.904,61 €**
Γενικό σύνολο	**387.007,14 €**

- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του **Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,** στο πρόγραμμα «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» -ID 16851.Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.4 – «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2023ΤΑ07500000).
- Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 198/20-01-2026

(ΑΔΑ:9Ι3ΜΩΗ7-ΕΛΖ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και με αρ. 198 /2026 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

- Η πληρωμή θα γίνεται από τον Δήμο Τεμπών και τα παραστατικά του αναδόχου θα εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Τεμπών.

10. Τις Αρίθμ. **86/2025, 95/2025** & **127/2025** Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης των πρακτικών Ι και ΙΙ αντίστοιχα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του ως άνω έργου.

11. Την υπεύθυνη δήλωση, που προσκόμισε ο Ανάδοχος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου.

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου « **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης.

(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, δηλώνει:

- Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική εταιρεία «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας.
- Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Ότι ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει όλα τα σχετικά με την «Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».
- Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , χωρίς Φ.Π.Α. η οποία εκδόθηκε υπέρ του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
01	**e-243289**	06.03.2026	ΤΜΕΔΕ	**16.173,50 €**

I. **Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί η 30/06/2026** σύμφωνα με την **Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16372/1065/12.02.2026** με θέμα : *_3η Τροποποίηση της Απόφασης υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24.10.2024 (ΑΔΑ-630Η4653Π8-8ΟΒ) με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), της Δράσης 16851 – «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»_*

II. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

III. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16.

IV. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη καθώς και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο.

V. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας και να προχωρήσει στη σήμανση του έργου, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

VI. Για κάθε διαφορά η οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο α΄ συμβαλλόμενος
Δήμαρχος Τεμπών

Ο β΄ συμβαλλόμενος
Εκπρόσωπος της Αναδόχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΣ